



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONI Bin ARIFIN (Alm).
2. Tempat lahir : Bandar Lampung.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Juli 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Haji Gg Perintis IV LK III RT 03 Rw.-
Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota
Bandar Lampung Prov. Lampung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 6 November 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb tanggal 8 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb tanggal 8 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JONI Bin ARIFIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JONI Bin ARIFIN (Alm) dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 807901006743532 An. LUKIRIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Rian Phonecell.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink;

Dikembalikan kepada Saksi Lukirin anak dari Umbung

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 869470059023734 IMEI2 : 869470059023726;

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **JONI Bin ARIFIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 secara berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Juli 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025 secara berlanjut sampai dengan bulan Juli 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, melakukan tindak pidana “ **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan perbuatan tersebut.**”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **JONI Bin ARIFIN (Alm)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Saksi Lukirin anak dari Umbung bersama dengan Saksi Novri Valantina anak dari Yansan pergi ke konter Rian Phone Cell yang berada di Desa Bukit Jaya KM. 18 Simpang Geligir, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud hendak memperbaiki 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink yang mengalami kerusakan, kemudian Saksi Nika Darosa anak dari Silvanus Kosen mengatakan bahwa handphone tersebut harus di tinggal di Kontel Rian Phone Cell sembari menunggu sparepart untuk memperbaiki handphone tersebut, setelah itu Saksi Nika Darosa anak dari Silvanus Kosen membuatkan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Rian Phone Cell lalu menyerahkannya kepada Saksi Lukirin anak dari Umbung. Selanjutnya Saksi Nika Darosa anak dari Silvanus Kosen menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa selaku Teknisi di Konter Rian Phone Cell
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 26 Juni 2025 terdakwa kemudian melakukan pengecekan kerusakan pada 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink yang mana saat itu dalam kondisi mati. Saat terdakwa melakukan perbaikan, handphone tersebut kemudian dapat

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyala lalu terdakwa membuka handphone tersebut dan melihat aplikasi BRI Mobile dalam handphone tersebut. Seketika muncul niat terdakwa untuk membuka aplikasi BRI Mobile tersebut dan mencoba login masuk kedalam akun Rekening BRI Mobile, kemudian terdakwa menyadari bahwa Username dan Password BRI Mobile tersebut tertaut secara otomatis dengan perangkat Google Email yang berada dalam Handphone tersebut dan terdakwa kemudian dapat masuk dan mengakses BRI Mobile tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat jumlah saldo yang berada dalam Akun Rekening BRI Mobile kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga muncul niat terdakwa untuk memindahkan saldo dalam rekening tersebut. Kemudian terdakwa melakukan top up ke Akun FLIP milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.327 (satu Juta tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) melalui Transfer ke Rekening BCA Norek: 862657444111 atas nama PT FLIPTECH dari Nomor rekening BRI : 807901006743532 a.n LUKIRIN. Setelah berhasil melakukan transfer tersebut, karena handphone milik Saksi Lukirin anak dari Umbung sering mati dan panas, terdakwa kemudian memindahkan akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI 2 : 869470059023726 milik terdakwa dengan cara kartu SIM yang berada di 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink terdakwa lepas dan dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI 2 : 869470059023726 milik terdakwa untuk memudahkan pemindahan Akun BRI Mobile. Kemudian terdakwa memasukan username dan password akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke aplikasi BRI Mobile di Handphone terdakwa, setelah berhasil masuk ke dalam Akun Rekening BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung, terdakwa kemudian melepas Kartu sim dan mengembalikan kartu SIM tersebut ke Handphone semula. Uang senilai Rp. 1.000.327 (satu Juta tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) yang sebelumnya telah berhasil terdakwa pindahkan ke Akun Flip milik terdakwa kemudian terdakwa transfer ke Situs Judi Online untuk terdakwa gunakan bermain judi Online.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.31 Wib terdakwa kembali melakukan Top Up uang senilai Rp. 19.000.301 (Sembilan belas Juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun Rekening BRI Mobile, dengan Nomor rekening BRI : 807901006743532 An. Lukirin ke akun Flip milik terdakwa berupa Bank BCA norek: 862741383889 An. PT FLIPTECH dan setelah berhasil, kemudian terdakwa melakukan transfer ke Rekening BRI milik terdakwa



dengan Norek : 021901082860503 An JONI Senilai Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dan terdakwa gunakan kembali untuk bermain judi online. Selanjutnya sekitar pukul 19.42 Wib karena kehabisan uang terdakwa kembali melakukan Top Up senilai Rp. 16.000.301 (enam belas juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke akun Flip milik terdakwa dan langsung terdakwa transfer ke rekening BRI milik terdakwa senilai Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk digunakan bermain judi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2025 terdakwa kembali membuka akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung dengan tujuan untuk melihat saldo di dalam rekening tersebut dan mendapati bahwa terdapat saldo sebanyak Rp. 2.973.774 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Melihat hal tersebut terdakwa kemudian kembali melakukan Top Up ke akun Flip milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.301 (dua juta Sembilan Ratus ribu tiga ratus satu rupiah) dan langsung terdakwa transfer ke akun rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2025 terdakwa kembali membuka akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung dengan tujuan untuk melihat saldo di dalam rekening tersebut dan mendapati saldo sebanyak Rp. 5.609.774 (lima juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Melihat hal tersebut terdakwa kemudian kembali melakukan Top Up ke akun Flip milik terdakwa sebesar Rp. 4.900.301 (empat juta Sembilan Ratus ribu tigaa ratus satu rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang tersebut ke akun Rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer ke Situs Judi online untuk bermain judi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama saksi Novri Valantina Anak Dari Yansan melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 600.000 di agen Brilink NAJWA MART yang berada di Desa Bayat, setelah selesai melakukan transaksi, saksi Novri Valantina Anak Dari Yansan melakukan pengecekan saldo di rekening BRI milik Saksi Lukirin anak dari Umbung dan di ketahui sisa saldo pada rekening tersebut sebesar Rp 5.609.473 (Lima Juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Melihat hal tersebut keesokan harinya pada tanggal 13 Juli 2025 saksi Novri Valantina Anak Dari Yansan Bersama dengan Saksi Lukirin anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbung melakukan pengecekan saldo kembali ke agen Brilink SALMANIA di Desa Bukit Jaya, RT. 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sebagai pibanding dan diketahui sisa saldo pada rekening tersebut sebesar Rp. 99.673 (Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Lukirin anak dari Umbung melaporkan kepada pihak bank BRI dan di ketahui bahwa telah terjadi beberapa transaksi pada rekening tersebut melalui Aplikasi BRI Mobile. Selanjutnya saksi Saksi Lukirin anak dari Umbung melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Lukirin anak dari Umbung mengalami kerugian sebesar Rp. 43.801.531,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Perbuatan terdakwa **JONI Bin ARIFIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JONI Bin ARIFIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 secara berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Juli 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025 secara berlanjut sampai dengan bulan Juli 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **JONI Bin ARIFIN (Alm)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Saksi Lukirin anak dari Umbung bersama dengan Saksi Novri Valantina anak dari Yansan pergi ke konter Rian Phone Cell yang berada di Desa Bukit Jaya KM. 18 Simpang Geligir, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud hendak memperbaiki 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink yang mengalami kerusakan, kemudian Saksi Nika Darosa anak dari Silvanus Kosen mengatakan bahwa handphone tersebut harus di tinggal di Kontel Rian Phone Cell sembari

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sparepart untuk memperbaiki handphone tersebut, setelah itu Saksi Nika Darosa anak dari Silvanus Kosen membuat 1 (Satu) Lembar Kwitansi Rian Phone Cell lalu menyerahkannya kepada Saksi Lukirin anak dari Umbung. Selanjutnya Saksi Nika Darosa anak dari Silvanus Kosen menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa selaku Teknisi di Konter Rian Phone Cell

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 terdakwa kemudian melakukan pengecekan kerusakan pada 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink yang mana saat itu dalam kondisi mati. Saat terdakwa melakukan perbaikan, handphone tersebut kemudian dapat menyala lalu terdakwa membuka handphone tersebut dan melihat aplikasi BRI Mobile dalam handphone tersebut. Seketika muncul niat terdakwa untuk membuka aplikasi BRI Mobile tersebut dan mencoba login masuk kedalam akun Rekening BRI Mobile, kemudian terdakwa menyadari bahwa Username dan Password BRI Mobile tersebut tertaut secara otomatis dengan perangkat Google Email yang berada dalam Handphone tersebut dan terdakwa kemudian dapat masuk dan mengakses BRI Mobile tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat jumlah saldo yang berada dalam Akun Rekening BRI Mobile kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga muncul niat terdakwa untuk memindahkan saldo dalam rekening tersebut. Kemudian terdakwa melakukan top up ke Akun FLIP milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.327 (satu Juta tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) melalui Transfer ke Rekening BCA Norek: 862657444111 atas nama PT FLIPTECH dari Nomor rekening BRI : 807901006743532 a.n LUKIRIN. Setelah berhasil melakukan transfer tersebut, karena handphone milik Saksi Lukirin anak dari Umbung sering mati dan panas, terdakwa kemudian memindahkan akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI 2 : 869470059023726 milik terdakwa dengan cara kartu SIM yang berada di 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink terdakwa lepas dan dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI 2 : 869470059023726 milik terdakwa untuk memudahkan pemindahan Akun BRI Mobile. Kemudian terdakwa memasukkan username dan password akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke aplikasi BRI Mobile di Handphone terdakwa, setelah

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



berhasil masuk ke dalam Akun Rekening BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung, terdakwa kemudian melepas Kartu sim dan mengembalikan kartu SIM tersebut ke Handphone semula. Uang senilai Rp. 1.000.327 (satu Juta tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) yang sebelumnya telah berhasil terdakwa pindahkan ke Akun Flip milik terdakwa kemudian terdakwa transfer ke Situs Judi Online untuk terdakwa gunakan bermain judi Online.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.31 Wib terdakwa kembali melakukan Top Up uang senilai Rp. 19.000.301 (Sembilan belas Juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun Rekening BRI Mobile, dengan Nomor rekening BRI : 807901006743532 An. Lukirin ke akun Flip milik terdakwa berupa Bank BCA norek: 862741383889 An. PT FLIPTECH dan setelah berhasil, kemudian terdakwa melakukan transfer ke Rekening BRI milik terdakwa dengan Norek : 021901082860503 An JONI Senilai Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dan terdakwa gunakan kembali untuk bermain judi online. Selanjutnya sekitar pukul 19.42 Wib karena kehabisan uang terdakwa kembali melakukan Top Up senilai Rp. 16.000.301 (enam belas juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke akun Flip milik terdakwa dan langsung terdakwa transfer ke rekening BRI milik terdakwa senilai Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk digunakan bermain judi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2025 terdakwa kembali membuka akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung dengan tujuan untuk melihat saldo di dalam rekening tersebut dan mendapati bahwa terdapat saldo sebanyak Rp. 2.973.774 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Melihat hal tersebut terdakwa kemudian kembali melakukan Top Up ke akun Flip milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.301 (dua juta Sembilan Ratus ribu tiga ratus satu rupiah) dan langsung terdakwa transfer ke akun rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2025 terdakwa kembali membuka akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung dengan tujuan untuk melihat saldo di dalam rekening tersebut dan mendapati saldo sebanyak Rp. 5.609.774 (lima juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Melihat hal tersebut terdakwa kemudian kembali melakukan Top Up ke akun Flip milik terdakwa sebesar Rp. 4.900.301



(empat juta Sembilan Ratus ribu tiga ratus satu rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang tersebut ke akun Rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer ke Situs Judi online untuk bermain judi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama saksi Novri Valantina Anak Dari Yansan melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 600.000 di agen Brilink NAJWA MART yang berada di Desa Bayat, setelah selesai melakukan transaksi, saksi Novri Valantina Anak Dari Yansan melakukan pengecekan saldo di rekening BRI milik Saksi Lukirin anak dari Umbung dan di ketahui sisa saldo pada rekening tersebut sebesar Rp 5.609.473,- (Lima Juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Melihat hal tersebut keesokan harinya pada tanggal 13 Juli 2025 saksi Novri Valantina Anak Dari Yansan Bersama dengan Saksi Lukirin anak dari Umbung melakukan pengecekan saldo kembali ke agen Brilink SALMANIA di Desa Bukit Jaya, RT. 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sebagai pembanding dan diketahui sisa saldo pada rekening tersebut sebesar Rp. 99.673,- (Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Lukirin anak dari Umbung melaporkan kepada pihak bank BRI dan di ketahui bahwa telah terjadi beberapa transaksi pada rekening tersebut melalui Aplikasi BRI Mobile. Selanjutnya saksi Saksi Lukirin anak dari Umbung melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Lukirin anak dari Umbung mengalami kerugian sebesar Rp. 43.801.531,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak apapun dalam mengakses Akun Rekening BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung.

Perbuatan terdakwa **JONI Bin ARIFIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : LUKIRIN anak dari UMBUNG**, di telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian uang/saldo yang ada didalam rekening BRI milik Saksi dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;

- Bahwa walnya Pada hari Rabu Pada tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 14.00 Wib Saksi dengan Saksi NOPRI mengantarkan Handphone Saksi ke konter RIAN PHON CELL yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya KM. 18 Simpang Geligir, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau untuk di perbaiki dan atas permintaan pihak konter tersebut untuk Handphone ditinggal untuk dicek apa kerusakan dari Hndaphone tersebut dan pihak konter meminta password Handphone Saksi tersebut, Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Skj 15.30 Wib Saksi NOVRI berangkat menuju agen BRILink Najwa Mart yang beralamatkan di UPT Bayat, Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau untuk menarik uang dan mengecek sisa saldo yang berada di rekening Saksi tersebut, Ketika Saksi NOVRI sampai dirumah, memberitahukan ke Saksi bahwa yang saldo di rekening sisa sebesar Rp. Rp 5.609.473, Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 Skj 09.00 Saksi bersama Saksi NOVRI berangkat menuju agen BRILink Salmania yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya, Rt 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau untuk mengecek Kembali sisa saldo yang ada di Tabungan Rekening milik Saksi tersebut dan setelah dilakukan pengecekan Saldo tersebut saldonya berkurang lagi dan tersisa Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Kemudian Pada hari selasa tanggal 15 Juli 2025 Skj 09.00 Wib Saksi pergi kekantor BRI Unit Nanga Bulik untuk mencetak rekening koran untuk mengetahui transaksi yang terjadi di rekening Saksi tersebut, dan pihak Bank BRI menyampaikan bahwa transaksi tersebut dilakukan melalual aplikasi Brimo milik Saksi dengan nomor rekening 8079-01-0067-4353-2 atas nama LUKIRIN dengan tujuan transaksi ke Aplikasi Flip, yang mana aplikasi Brimo tersebut terdaftar dengan menggunakan sim card atau no hp yang terpasang di Handphone yang rusak dan sedang Saksi perbaiki di Konter RIAN Phone Cell;

- Bahwa Peristiwa pencurian uang/saldo tersebut terjadi pada periode bulan juni 2025 di tanggal 26 Juni 2025 dan periode bulan Juli 2025 di tanggal 7 Juli 2025 dan 12 Juli di konter RIAN PHONE CELL yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya KM. 18, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Saksi memperbaiki handphone Saksi di Rian Phone Cell berupa 1 (satu) lembar nota service dari RIAN PHONE CELL yang ditandatangani oleh Sdri. NIKA pada tanggal 25 Juni 2025 dengan disaksikan oleh istri saksi atas nama NOVRI VALENTIN;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang bekerja disitu ada 1 (satu) orang laki-laki sebagai teknisi dan 2 (dua) orang Perempuan dibagian Kasir salah satunya Saksi kenal bernama Sdri. NIKA, sedangkan untuk pemilik Rian Phone Cell bernama Sdr. IRMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui saldo Saksi berkurang berawal pada tanggal 12 Juli 2025 istri Saksi atas nama Sdri. NOVRI melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 600.000 di agen Brilink NAJWA MART yang berada di Desa Bayat kemudian selesai melakukan transaksi istri Saksi melakukan pengecekan saldo direkening BRI Saksi dengan nomor rekening 8079 0100 6743 532 atas nama lukirin diketahui saldo sebesar Rp 5.609.473, yang artinya saldo Saksi berkurang tanpa sepengetahuan Saksi dan istri, dan untuk memastikkannya pada tanggal 13 Juli 2025 Saksi mengecek lagi ke agen Brilink SALMANIA di Desa Bukit Jaya, RT. 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sebagai pembanding dan diketahui sisa saldo Rp. 99.673, yang mana sebelumnya sudah di potong biaya admin karena Saksi sudah mengecek melalui Bank Syariah Indonesia selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kepada pihak bank Bri dan pihak Bri menjelaskan berdasarkan data transaksi di rekening koran Bank BRI Nomor Rekening: 807901006743532 a.n LUKIRIN bahwa uang Saksi berkurang ditarik atau diambil melalui transaksi menggunakan aplikasi Brimo, yang mana aplikasi brimo tersebut ada di Handphone Saksi yang rusak yang sedang dibaiki di RIAN PHON CELL;
- Bahwa Secara pasti Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian uang/saldo yang ada direkening Saksi namun Saksi mencurigai Orang atau pihak yang diduga sebagai pelaku pencurian adalah orang yang berada atau bekerja di konter RIAN PHONE CELL karena dari penjelasan pihak Bank BRI bahwa saldo Saksi berkurang karena adanya transaksi melalui aplikasi BRIMO dan penarikan saldo melalui aplikasi BRIMO hanya bisa menggunakan sim card atau kartu Handphone yang sudah terdaftar kecurigaan Saksi adalah dari penjelasan pihak Bank BRI menerangkan bahwa aplikasi brimo dapat dioperasikan menggunakan Handphone yang lain selama kartu handphone/sim card sudah terdaftar dengan nomor rekening Saksi yang artinya pelaku pencurian bisa mengambil uang di saldo rekening

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sim card/kartu HP milik Saksi kemudian dioperasikan dengan handphone milik diduga pelaku sendin atau tetap menggunakan handphone Saksi yang sedang atau sudah selesai diperbaiki;

- Bahwa Kerusakan yang ada di Handphone Saksi adalah Hp tersebut tampilan layarnya kadang-kadang muncul dan kadang-kadang juga tampilannya full total berwarna hitam tombol on/off kadang aktif kadang tidak berfungsi namun bisa di Charge dan saat ditelepon dan menerima pesan masih bisa berbunyi (memberikan nada dering/nada pesan);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan transaksi di Rekening BRI Saksi lewat Aplikasi Brimo tersebut dan bagaimana pelaku mengambil saldo atau uang yang ada di rekening Saksi namun berdasarkan penjelasan pihak Bank BRI bahwa pengoperasian aplikasi brimo hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sim card/kartu telepon yang sudah terdaftar dengan rekening, dan perlu Saksi tekankan disini bahwa sim card milik Saksi ada di handphone yang rusak yang sedang di perbaiki di Rian Phone Cell sudah terdaftar dengan rekening BRI Saksi;
- Bahwa Nomor sim card atau no Handphone milik Saksi yang terdaftar di rekening BRI dengan nomor 807901006743532 a.n LUKIRIN adalah 0823 5172 9071;
- Bahwa penjelasan dari pihak Bank BRI bahwa ada 5 (lima) transaksi menggunakan aplikasi BRIMO semua yaitu :
 - Tanggal 26 Juni 2025 jam 14.52 wib transaksi tranfser sebesar Rp. 1.000.327 dari Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutnya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;
 - Tanggal 26 Juni 2025 jam 17.31 wib transaksi transfer sebesar Rp: 19.000.301,- dari Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutnya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;
 - Tanggal 26 Juni 2025 jam 19.42 wib transaksi transfer sebesar Rp. 16.000.301- dari Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutnya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;
 - Tanggal 7 Juli 2025 jam 19.17 wib transaksi tranfer sebesar Rp. 2.900.301, dan Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutnya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Juli 2025 jam 19.17 wib transaksi transfer sebesar Rp. 4.900.300,- dan Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutnya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 43.801.5310 sesuai dengan uang yang diambil yang tercatat direkening koran sebanyak 5 (lima) transaksi;
- Bahwa Uang yang ada direkening Saksi tersebut merupakan uang Tabungan sisa gaji saksi tiap bulan yang berhasil saksi kumpulkan selama beberapa tahun;
- Bahwa Saksi memperbaiki handphone di RIAN PHONE CELL sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan Saksi diperiksa handphone belum selesai di perbaiki untuk ciri Handphone milik Saksi adalah merk Redmi Note 6 Pro wama Pink;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain ataupun Terdakwa untuk mengambil saldo di rekening Saksi;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik dan mengenali barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi : NOVRI VALANTINA Anak dari YANSAN**, di telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian uang/saldo yang ada didalam rekening BRI milik suami Saksi dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Suami Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Skj 15.30 Wib Saksi berangkat menuju agen BRILink Najwa Mart yang beralamatkan di UPT Bayat, Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau untuk menarik uang dan mengecek sisa saldo yang berada di rekening saksi LUKIRIN, Ketika Saksi sampai dirumah, memberitahukan ke saksi LUKIRIN bahwa yang saldo di rekening sisa sebesar Rp. Rp 5.609.473, Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 Skj 09.00 Saksi bersama Saksi LUKIRIN berangkat menuju agen BRILink Salmania yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya, Rt 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau untuk mengecek Kembali sisa saldo yang ada di Tabungan Rekening milik saksi LUKIRIN tersebut dan setelah dilakukan pengecekan Saldo tersebut

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldonya berkurang lagi dan tersisa Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Kemudian Pada hari selasa tanggal 15 Juli 2025 Skj 09.00 Wib saksi LUKIRIN pergi kekantor BRI Unit Nanga Bulik untuk mencetak rekening koran untuk mengetahui transaksi yang terjadi di rekening saksi LUKIRIN tersebut;

- Bahwa Peristiwa pencurian uang/saldo tersebut terjadi pada periode bulan juni 2025 di tanggal 26 Juni 2025 dan periode bulan Juli 2025 di tanggal 7 Juli 2025 dan 12 Juli di konter RIAN PHONE CELL yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya KM. 18, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa bukti Suami saksi memperbaiki handphone suami saksi di Rian Phone Cell berupa 1 (satu) lembar nota service dari RIAN PHONE CELL yang ditanda tangani oleh Sdri. NIKA pada tanggal 25 Juni 2025 dengan disaksikan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang bekerja disitu ada 1 (satu) orang laki-laki sebagai teknisi dan 2 (dua) orang Perempuan dibagian Kasir salah satunya Saksi kenal bernama Sdri. NIKA, sedangkan untuk pemilik Rian Phone Cell bernama Sdr. IRMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui saldo Suami saksi berkurang berawal pada tanggal 12 Juli 2025 Saksi melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 600.000 di agen Brilink NAJWA MART yang berada di Desa Bayat kemudian selesai melakukan transaksi Saksi melakukan pengecekan saldo direkening BRI Suami saksi dengan nomor rekening 8079 0100 6743 532 atas nama lukirin diketahui saldo sebesar Rp 5.609.473, yang artinya saldo saksi LUKIRIN berkurang tanpa sepengetahuan suami saksi dan Saksi, dan untuk memastikkannya pada tanggal 13 Juli 2025 Saksi dan Suami saksi mengecek lagi ke agen Brilink SALMANIA di Desa Bukit Jaya, RT. 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sebagai pembanding dan diketahui sisa saldo Rp. 99.673, yang mana sebelumnya sudah di potong biaya admin karena Saksi sudah mengecek melalui Bank Syariah Indonesia selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut Suami saksi melaporkan kepada pihak bank Bri dan pihak Bri menjelaskan berdasarkan data transaksi di rekening koran Bank BRI Nomor Rekening: 807901006743532 a.n LUKIRIN bahwa uang Suami saksi an. LUKIRIN berkurang ditarik atau diambil melalui transaksi menggunakan aplikasi Brimo, yang mana aplikasi brimo tersebut ada di Handphone saksi An. LUKIRIN yang rusak yang sedang dibaiki di RIAN PHON CELL;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasti Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian uang/saldo yang ada direkening saksi LUKIRIN tersebut namun Saksi mencurigai Orang atau pihak yang diduga sebagai pelaku pencurian adalah orang yang berada atau bekerja di konter RIAN PHONE CELL karena dari penjelasan pihak Bank BRI bahwa saldo saksi LUKIRIN berkurang karena adanya transaksi melalui aplikasi BRIMO dan penarikan saldo melalui aplikasi BRIMO hanya bisa menggunakan sim card atau kartu Handphone yang sudah terdaftar;
- Bahwa Kerusakan yang ada di Handphone suami Saksi adalah Hp tersebut tampilan layarnya kadang-kadang muncul dan kadang-kadang juga tampilannya full total berwarna hitam tombol on/off kadang aktif kadang tidak berfungsi namun bisa di Charge dan saat ditelepon dan menerima pesan masih bisa berbunyi (memberikan nada dering/nada pesan);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan transaksi di Rekening BRI Saksi lewat Aplikasi Brimo tersebut dan bagaimana pelaku mengambil saldo atau uang yang ada direkening suami Saksi an LUKIRIN namun berdasarkan penjelasan pihak Bank BRI bahwa pengoperasian aplikasi brimo hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sim card/kartu telepon yang sudah terdaftar dengan rekening, dan sim card milik Suami Saksi ada di handphone yang rusak yang sedang di perbaiki di Rian Phone Cell sudah terdaftar dengan rekening BRI Suami Saksi An. LUKIRIN;
- Bahwa Nomor sim card atau no Handphone milik Suami Saksi yang terdaftar di rekening BRI dengan nomor 807901006743532 a.n LUKIRIN adalah 0823 5172 9071;
- Bahwa penjelasan dari pihak Bank BRI bahwa ada 5 (lima) transaksi menggunakan aplikasi BRIMO semua yaitu :
 - Tanggal 26 Juni 2025 jam 14.52 wib transaksi tranfser sebesar Rp. 1.000.327 dari Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutnya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;
 - Tanggal 26 Juni 2025 jam 17.31 wib transaksi transfer sebesar Rp: 19.000.301,- dari Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutnya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;
 - Tanggal 26 Juni 2025 jam 19.42 wib transaksi transfer sebesar Rp. 16.000.301- dari Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutnya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Juli 2025 jam 19.17 wib transaksi tranfer sebesar Rp. 2.900.301, dan Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;
- Tanggal 12 Juli 2025 jam 19.17 wib transaksi transfer sebesar Rp. 4.900.300,- dan Aplikasi brimo yang terhubung dengan rekening Saksi kemudian ditransfer ke aplikasi FLIP selanjutya aplikasi FLIP menerima transfer tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 43.801.5310 sesuai dengan uang yang diambil yang tercatat direkening koran sebanyak 5 (lima) transaksi;
- Bahwa Uang yang ada direkening Saksi tersebut merupakan uang Tabungan sisa gaji Suami saksi tiap bulan yang berhasil dikumpulkan selama beberapa tahun;
- Bahwa Suami Saksi memperbaiki handphone di RIAN PHONE CELL sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan Saksi diperiksa handphone belum selesai di perbaiki untuk ciri Handphone milik Suami Saksi adalah merk Redmi Note 6 Pro wama Pink;
- Bahwa Suami Saksi An. LUKIRIN tidak ada memberikan izin kepada orang lain ataupun Terdakwa untuk mengambil saldo di rekening Suami Saksi An. LUKIRIN i;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik dan mengenali barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi : NIKA DAROSA Anak Dari SILVANUS KOSEN, di telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian uang/saldo yang ada didalam rekening BRI milik saksi LUKIRIN;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai admin di RIAN PHONECELL di Desa Bukit Jaya, Kec Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng saat ini saksi masih belum menikah dan tinggal di Rumah kaka saksi yang berada di Desa Bukit Jaya, Kec. Bultim, Kab. Lamandau namun untuk sekarang Saksi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut;
- Rian phonecell bergerak dibidang Jual Beli Handphone baru dan bekas kemudian menyediakan jasa Perbaikan Handphone rusak;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Rian phonecell adalah sdr IRMAN dan ada 3 karyawan yang mana 2 orang sebagai admin yaitu saksi dan sdr LESTARI dan 1 orang sebagai teknisi yaitu sdr. JONI;
- Bahwa sdr IRMAN merupakan warga Ds Bukit jaya dan selaku pemilik dari Rian Phonecell sedangkan sdr LESTARI merupakan orang kalbar yang bekerja sebagai admin di Rian Phonecell sedangkan sdr JONI merupakan orang Lampung yang bekerja sebagai Tekhnisi di Rian Jaya PHONECELL Saksi dengan 3 orang tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Prosedurnya adalah konsumen menyerahkan handphone kepada admin kemudian admin memberikan ke Tekhnisi selanjutnya di cek oleh teknisi apabila bisa memperbaiki teknisi memberitahukan kepada admin dan admin menyampaikan kepada konsumen maka konsumen harus menunggu dan apabila tidak bisa diperbaiki akan diberitahukan kepada konsumen jika barang tersebut bisa diperbaiki dan mencari sparepart terlebih dahulu maka konsumen akan ditanya apakah mau ditinggal atau dibawa pulang;
- Bahwa seingat saksi ada saksi LUKIRIN pada tanggal 25 Juni 2025 sdr LUKIRIN mengantar 1 (satu) Unit handphone merk Redmi note 6 pro warna pink dengan keadaan mati dan tombol tidak berfungsi ke Konter Rian Phonecell, kemudian Saksi bikin nota yang mana 1 (satu) unit handphone dengan keadaan mati dan tombol tidak berfungsi an Pemilik saksi LUKIRIN kemudian Saksi menyampaikan kepada saksi LUKIRIN untuk menunggu sparepart sehingga handphone tersebut ditinggal di konter RIAN PHONE CELL dan Saksi serahkan kepada sdr JONI selaku teknisi di Rian phonecell untuk diperbaiki, selanjutnya berdasarkan informasi bahwa uang saldo yang berada di aplikasi brimo didalam 1 (satu) Unit handphone merk Redmi note 6 pro warna pink milik saksi LUKIRIN tersebut hilang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hilangnya HP tersebut adalah pemilik HP yakni Saksi LUKIRIN;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian bahwa yang melakukan pencurian uang Adalah Terdakwa karena pada saat saksi LUKIRIN memperbaiki 1 (satu) Unit handphone merk Redmi note 6 pro warna pink pada tanggal 25 Juni 2025 tersebut HANDPHONE tersebut langsung Saksi serahkan Kepada Terdakwa yang mana handphone tersebut dalam kuasa Terdakwa selaku Tekhnisi Rianphonecell;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025 skj 17.00 Wib saat pergantian sift ada orang datang mengantar 1 (satu) Unit handphone merk Redmi note 6 pro

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



warna pink dengan kerusakan Layar Mati dan tombol on off tidak berfungsi kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan, selanjutnya kurang lebih 30 menit Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Handphone tersebut tidak bisa ditunggu karena harus memesan alat/sparepart nya datang selanjutnya Saksi menyampaikan kepada konsumen tersebut bahwa handphone tidak bisa ditunggu karena menunggu sparetpart selanjutnya konsumen tersebut menyetujui bahwa handphoen tersebut diperbaiki dan ditinggal, kemudian Saksi buat kan nota tanda terima perbaikan konter RIAN PHONECELL a.n LUKI untuk 1 (satu) Unit handphone merk Redmi note 6 pro wama pink layar mati + tombol on off dan Saksi serahkan kepada saksi LUKIRIN tersebut Kemudian Saksi menyerahkan Handphone yang diperbaiki kepada Terdakwa untuk diperbaiki. Kemudian saksi LUKIRIN sempat menanyakan terkait hp yang diperbaiki dan Saksi menjawab belum karena belum datang alatnya;

- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik dan mengenali barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi : MUHAMAD FARIZ ANGGI LESMANA BIN NOOR IFANSYAH,

di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat peristiwa dalam perkara ini terjadi bekerja di Kantor BRI Unit yang berada di Jalan Batu Batanggui Kelurahan Nanga Bulik, kecamatan Bulik, Kab. Lamandau dengan jabatan sebagai Kepala Unit sampai saat ini;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Unit BRI Lamandau memimpin BRI Unit baik bidang operasional, perkreditan serta human capital tanggung jawab saksi ke atasan langsung yaitu Manager Bisnis Mikro dan Sub Branch Office Head;
 - Bahwa Bank BRI dalam melayani nasabah ada menggunakan layanan digital, ada salah satunya Aplikasi BRI MOBILE (BRIMO);
 - Bahwa cara nasabah untuk menggunakan layanan digital BRIMO adalah sebagai berikut Pertama nasabah harus membuat Rekening BRI Kedua Nasabah harus datang ke Kantor BRI dan membawa Handphone yang mendukung untuk menggunakan aplikasi BRIMO;
- Selanjutnya Kami mendaftarkan Nasabah melalui sistem Bank BRI yang mana dari sistem tersebut memuat Nomor Handphone, email, Identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP), Buku Tabungan, dan Kartu ATM dan nasabah harus mendownload aplikasi BRIMO di handphone miliknya Kemudian nasabah disuruh membuat Usemame dan Password yang mana username dan password hanya nasabah yang tahu sedangkan pihak bank tidak mengetahui hal tersebut Setelah terbentuk Usemame dan password nasabah membuat PIN untuk transaksi dan Pin tersebut hanya nasabah saja yang mengetahui;

- Bahwa dari pihak Bank BRI ada memberi himbauan kepada nasabah terkait usemame, Password dan pin tidak ditautkan di Handphone milik nasabah;
- Bahwa layanan Digital BRIMO hanya bisa digunakan di satu Handphone tetapi apabila nasabah ingin memindahkan akun BRIMO bisa dilakukan secara pribadi tanpa harus ke Bank apabila tidak ada perubahan kartu sim card dan Email yang sudah terdaftar;
- Bahwa Sebagai Kepala Unit BRI lamandau apakah saksi pernah menerima laporan atau pengaduan oleh nasabah terkait dengan Transaksi melalui aplikasi BRIMO yang tidak wajar di admin kami menerima laporan atau pengaduan dari Sdr. LUKIRIN yang melaporkan bahwa jumlah uangnya di dalam rekening BRI berkurang padahal Sdr. LUKIRIN ataupun istrinya merasa tidak ada melakukan Transaksi penarikan dan setelah dicek oleh admin kami Transaksi tersebut melalui aplikasi BRIMO dan transaksi tersebut tercatat di rekening Koran milik nasabah atau Sdr. LUKIRIN;
- Bahwa untuk ketentuan Dibank BRI orang yang bisa mengoperasikan Aplikasi Brimo Adalah Nasabah sebagai pemilik brimo itu sendiri;
- Bahwa Layanan aplikasi BRIMO MELIPUTI transfer, Setor tarik tunai, Top up dan Pembayaran tagihan;
- Bahwa jika ada orang menggunakan aplikasi BRIMO yang mengoperasikan aplikasi brimo tanpa izin dari pemilik akun sama saja dengan perbuatan melawan hukum karena mengambil uang milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa pemindahan pengoperasian Akun BRIMO secara aturan tertulis dari bank BRI yang mengatur pemindahan pengoperasian akun BRIMO dari 1 handphone ke handphone lainnya tidak ada Namun Jika ada nasabah ingin melakukan perubahan email, password dan Nomor Handphone maka harus datang ketempat bank pembukaan Rekening BRI atau Bank BRI Cabang;
- Bahwa Cara mengoperasikan Layanan transfer yang ada diaplikasi BRIMO sebagai berikut:

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah harus log in ke akun brimo yang sudah terdaftar, setelah nasabah masuk nasabah memilih menu Transfer, Setelah masuk dimenu transfer nasabah memilih jenis bank tujuan yang akan dituju, kemudian setelah menentukan bank yang dituju nasabah memasukkan jumlah nominal angka yang akan ditransfer, Setelah proses tersebut nasabah harus memasukkan PIN sebanyak 6 digit untuk memproses transaksi tersebut;

- Bahwa Aplikasi Brimo hanya bisa dioperasikan melalui Handphone;
- Bahwa transaksi Rekening BRI a.n Sdr LUKIRIN tersebut sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Juni 2025 pelaku melakukan TOP up dari Nomor rekening BRI 807901006743532 a.n LUKIRIN ditransfer melalui aplikasi Flip milik pelaku menggunakan Rekening BCA Norek: 5465220225 atas nama PT. Fliptech Lentera IP senilai Rp1.000.327,00 (satu Juta tiga ratus dua puluh Rupiah);

Transaksi kedua pada tanggal 26 Juni 2025 sekitar jam 17.31 Wib pelaku mentransfer atau Top Up uang senilai Rp19.000.301,00 (Sembilan belas Juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun brimo dengan Nomor rekening BRI: 807901006743532 a.n LUKIRIN ke akun Flip JONI menggunakan rekening Bank BCA dengan norek: 5465411187 an PT FLIPTech;

Transaksi ketiga pada tanggal 26 Juni 2025 sekitar jam 19.42 Wib top up/transfer uang senilai Rp16.000.301,00 (enam belas juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun brimo, dengan Nomor rekening BRI 807901006743532 a.n LUKIRIN ke akun Flip JONI Bank BCA norek: 5465411187 an PT FLIPTech;

Transaksi keempat pada tanggal 7 Juli 2025 top up dari Akun Brimo sdr LUKIRIN akun flip pelaku a.n JONI dengan nomor BCA 5465411187 an PT FLIPTech dengan nominal Rp2.900.301,00 (dua juta Sembilan Ratus ribu tiga ratus satu rupiah);

Transaksi kelima pada tanggal 12 Juli 2025 top up/transfer kembali ke akun flip pelaku a.n JONI dengan nomor BCA 5465220225 an PT FLIPTech dari Akun Brimo sdr LUKIRIN dengan nominal Rp 4.900.301,00 (empat juta Sembilan Ratus ribu tigaa ratus satu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data untuk Transaksi rekening BRI a.n JONI adalah sebagai berikut :

- Tanggal 26 Juni 2025 transaksi dari Aplikasi Flip menggunakan rekening Bank BCA dengan norek: 5465411187 an PT FLIPTech ke rekening BRI pelaku dengan Norek 021901082860503 a.n JONI Senilai Rp19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Juni 2025 Transaksi dari Aplikasi Flip menggunakan Bank BCA norek: 5465411187 a.n PT FLIPTech ke Rekening BRI pelaku dengan Norek: 021901082860503 a.n JONI senilai Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);
- Tanggal 7 Juli 2025 pelaku transaksi dari Aplikasi PT FLIPTech menggunakan rekening BCA ke rekening BRI pelaku dengan Norek: 021901082860503 a.n JONI senilai Rp2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Tanggal 12 Juli 2025 Transaksi dari aplikasi FLIP menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 5465220225 an PT FLIPTech ke rekening BRI pelaku dengan Norek 021901082860503 a.n JONI senilai Rp 4.900.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik dan mengenali barang bukti di persidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi : DEA NIDYA Binti TONY HENDROMARTONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berdomisili dan bekerja di PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi atau FLIP yang berada di Arkadia Green Park Office Tower F L13, TB Simatupang, Jakarta Selatan dan menjabat sebagai adalah Fraud Operation Lead;;
- Bahwa Fraud Operation Lead yang bertanggungjawab menangani laporan terkait penipuan, melakukan pemantauan aktivitas mencurigakan, dan melakukan tindakan terhadap pengguna atau transaksi yang terindikasi penipuan;
- Bahwa PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi atau FLIP bergerak di bidang Financial Technology, khususnya sebagai penyedia jasa pembayaran dan melayani nasabah menggunakan layanan digital melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui App/Play Store;
- Bahwa untuk layanan utama FLIP adalah transfer antarbank, pembayaran tagihan dan top up. payroll dan bisnis, cross border remittance;
- Bahwa untuk menggunakan layanan FLIP, pengguna harus mengunduh aplikasi FLIP kemudian melakukan pembuatan akun menggunakan data email dan nomor handphone, kemudian melakukan Know Your Customer (KYC) menggunakan foto selfie dan foto KTP untuk menggunakan layanan dengan limit lebih besar;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transaksi tercatat di mutasi keduanya, baik FLIP maupun pengguna dengan penjelasan sebagai berikut :

Di sisi pengguna :

- Saat kirim uang lewat Flip, pengguna tetap melakukan transfer dari rekening banknya sendiri ke rekening Flip;
- Jadi, mutasi di rekening pengguna tetap tercatat sebagai transfer ke rekening Flip (atas nama PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi/nama rekening virtual yang ditunjuk);
- Begitu Flip meneruskan dana ke penerima, penerima juga akan lihat mutasi masuk di rekening pribadinya;
- Jadi transaksi tetap muncul di rekening koran pengguna (baik pengirim maupun penerima);

Di sisi FLIP :

- Karena Flip menjadi perantara, semua transaksi juga tercatat di buku rekening PT Flip;
- Flip mengelola aliran dana ini menggunakan sistem pooled account /rekening operasional, dan backend system akan mencocokkan setiap transfer pengguna agar sampai ke tujuan;
- Bahwa yang dapat mengoperasikan FLIP adalah siapa saja pengguna, baik individu ataupun bisnis, yang telah memiliki akun FLIP;
- Bahwa layanan utama FLIP meliputi: Transfer antar bank, Digital Product dan Top Up. International Remittance, B2B Solutions, ORIS Paymerits, Paylater;
- Bahwa Cara melakukan pembayaran/top up pada aplikasi FLIP adalah sebagai berikut :

Pengguna membuat perintah transaksi, baik Top Up ataupun transfer antar bank, di aplikasi FLIP, Sistem Flip akan mengeluarkan tagihan atau perintah transfer dana yang berisi nominal dan bank tujuan untuk dilakukan pembayaran atas perintah transaksi yang telah dibuat oleh pengguna, Pembayaran dilakukan selanjutnya Sistem FLIP mencocokkan pembayaran dan perintah transaksi dan Transaksi berhasil;

- Bahwa aplikasi FLIP hanya bisa dioperasikan melalui Handphone saja tidak dapat di operasikan melalui media elektronik lainnya, kecuali untuk layanan International Remittance atau pengiriman uang keluar negeri dapat dilakukan melalui website;
- Bahwa sebagaimana telah FLIP lampirkan dalam Surat dari PT. FLIP Nomor: 247/LC/VII/2025, tanggal 07 Agustus 2025, benar terdapat transaksi

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan dari rekening Bank BRI atas nama LUKIRIN kepada Pengguna FLIP atas nama JONI pada tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp. 1.000.327 (satu juta tiga ratus dua puluh Rupiah), tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp19.000.301,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp16.000.301,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 7 Juli 2025 sejumlah Rp2.900.301,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), dan tanggal 12 Juli 2025 sejumlah Rp4.900.300,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;

- Bahwa transaksi yang dikirimkan dari rekening BRI atas nama LUKIRIN sebesar Rp1.000.327,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Tujuh Rupiah) digunakan untuk top up saldo Dutamoney oleh pengguna FLIP atas nama JONI yang selanjutnya dana tersebut dialirkan untuk transaksi lain berupa memberli pulsa dan melakukan Top Up akun E-Wallet DANA. Sedangkan untk transaksi tanggal 25 Juni 2025 sejumlah Rp19.000.301,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp16.000.301,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 7 Juli 2025 sejumlah Rp2.900.301,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), dan tanggal 12 Juli 2025 sejumlah Rp4.900.300,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah) dana tersebut digunakan untuk mengirimkan dana kepada rekening Bank BRI atas nama JONI dengan nomor rekening 021901082860503;
- Bahwa berdasarkan pengecekan oleh FLIP terdapat transaksi transfer dana yang dilakukan oleh pengguna. FLIP atas nama JONI yang berasal dari uang yang di Top Up dari Bank BRI atas nama LUKIRIN;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama YOGA ADI PRADIPTA S.H., M.SC telah dipanggil Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga atas permintaan penuntut umum dan setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Pendapat Ahli atas nama YOGA ADI PRADIPTA S.H., M.SC sebagaimana diberikan di BAP penyidik dibacakan dipersidangan;

Ahli: YOGA ADI PRADIPTA S.H., M.SC pendapat ahli di dalam BAP Penyidik tanggal 29 Agustus 2025 dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya bidang Ilmu Hukum Pidana ITE berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi Ahli serta pelatihan yang Ahli ikuti serta pekerjaan Ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital RI;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai AHLI, khususnya dibidang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik baik di tingkat Penyidikan maupun di Persidangan terkait UU ITE; Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Anggota diti Tim Penegakan Hukum UU ITE pada Direktorat Penyidikan Digital adapun tugas Ahli antara lain adalah melaksanakan penyidikan di bidang tindak pidana UU ITE, menjalankan penindakan tindak pidana UU ITE berupa upaya paksa sesuai dengan hukum acara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan bimbingan teknis UU ITE, dan memberi perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai anggota di Tim Penegakan Hukum ITE. Tugas dan fungsi dari jabatan dan tugas Ahli saat ini adalah Melaksanakan penyidikan Tindak Pidana UU ITE, pemberian keterangan Ahli Hukum ITE, Melaksanakan Bimbingan Teknis UU ITE;
- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes).
- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut : Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari : Kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Dengan cara apapun melakukan akses ilegal, ntersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik atau Sistem Elektronik;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perbuatan yang dilarang sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun;
- Bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;
- Bahwa Pasal 30 ayat (3) UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan"
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Ahli berpendapat bahwa perbuatan terlapor dalam kronologis di atas telah memenuhi unsur-unsur Pasal 30 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 32 Ayat (2) UU ITE.

Terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi ad de Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 807901006743532 An. LUKIRIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Rian Phonecell.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI2 : 869470059023726;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 secara berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Juli 2025, bertempat di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perbuatan mengakses Sistem Elektronik milik Orang lain dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Saksi LUKIRIN serta mengambil uang di rekening milik saksi LUKIRIN ;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu Pada tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 14.00 Wib Saksi LUKIRIN dengan Saksi NOVRI mengantarkan Handphone Saksi LUKIRIN ke konter RIAN PHONE CELL yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya KM. 18 Simpang Geligir, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau untuk di perbaiki dan atas permintaan pihak konter tersebut untuk Handphone ditinggal untuk dicek apa kerusakan dari Hndaphone tersebut dan pihak konter meminta password Handphone Saksi LUKIRIN tersebut, Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Skj 15.30 Wib Saksi NOVRI berangkat menuju agen BRILink Najwa Mart yang beralamatkan di UPT Bayat, Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau untuk menarik uang dan mengecek sisa saldo yang berada di rekening Saksi LUKIRIN tersebut, Ketika Saksi NOVRI sampai dirumah, memberitahukan ke Saksi LUKIRIN bahwa yang saldo di rekening sisa sebesar Rp. Rp 5.609.473, Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 Skj 09.00 Saksi LUKIRIN bersama Saksi NOVRI berangkat menuju agen BRILink Salmania yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya, Rt 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau untuk mengecek Kembali sisa saldo yang ada di Tabungan Rekening milik Saksi LUKIRIN tersebut dan setelah dilakukan pengecekan Saldo tersebut saldonya berkurang lagi dan tersisa Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Kemudian Pada hari selasa tanggal 15 Juli 2025 Skj 09.00 Wib Saksi LUKIRIN pergi kekantor BRI Unit Nanga Bulik untuk mencetak rekening koran untuk mengetahui transaksi yang terjadi di rekening Saksi LUKIRIN tersebut, dan pihak Bank BRI menyampaikan bahwa transaksi tersebut dilakukan melalual aplikasi Brimo milik Saksi LUKIRIN dengan nomor rekening 8079-01-0067-4353-2 atas nama LUKIRIN dengan tujuan transaksi ke Aplikasi Flip, yang mana aplikasi Brimo tersebut terdaftar dengan menggunakan sim card atau no hp yang terpasang di Handphone yang rusak dan sedang Saksi LUKIRIN perbaiki di Konter RIAN Phone Cell;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Peristiwa pencurian uang tersebut terjadi pada periode bulan juni 2025 di tanggal 26 Juni 2025 dan periode bulan Juli 2025 di tanggal 7 Juli 2025 dan 12 Juli di konter RIAN PHONE CELL yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya KM. 18, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan bukti Saksi LUKIRIN memperbaiki handphone Saksi LUKIRIN di Rian Phone Cell berupa 1 (satu) lembar nota service dari RIAN PHONE CELL yang ditanda tangani oleh Sdri. NIKA pada tanggal 25 Juni 2025 dengan disaksikan oleh istri saksi LUKIRIN atas nama NOVRI VALENTIN;
4. Bahwa Sepengetahuan Saksi LUKIRIN dan saksi NOVRI yang bekerja disitu ada 1 (satu) orang laki-laki sebagai teknisi dan 2 (dua) orang Perempuan dibagian Kasir salah satunya Saksi LUKIRIN dan Saksi NOVRI kenal bemama Sdri. NIKA, sedangkan untuk pemilik Rian Phone Cell bemama Sdr. IRMAN;
5. Bahwa Saksi LUKIRIN mengetahui saldo Saksi berkurang berawal pada tanggal 12 Juli 2025 istri Saksi atas nama Sdri. NOVRI melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 600.000 di agen Brilink NAJWA MART yang berada di Desa Bayat kemudian selesai melakukan transaksi istri Saksi LUKIRIN melakukan pengecekan saldo direkening BRI Saksi LUKIRIN dengan nomor rekening 8079 0100 6743 532 atas nama LUKIRIN diketahui saldo sebesar Rp 5.609.473, yang artinya saldo Saksi LUKIRIN berkurang tanpa sepengetahuan Saksi LUKIRIN dan istri, dan untuk memastikkannya pada tanggal 13 Juli 2025 Saksi LUKIRIN dan Saksi NOVRI mengecek lagi ke agen Brilink SALMANIA di Desa Bukit Jaya, RT. 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sebagai pembanding dan diketahui sisa saldo Rp. 99.673, yang mana sebelumnya sudah di potong biaya admin karena Saksi LUKIRIN sudah mengecek melalui Bank Syariah Indonesia selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut Saksi LUKIRIN melaporkan kepada pihak bank Bri dan pihak Bri menjelaskan berdasarkan data transaksi di rekening koran Bank BRI Nomor Rekening: 807901006743532 a.n LUKIRIN bahwa uang Saksi LUKIRIN berkurang ditarik atau diambil melalui transaksi menggunakan aplikasi Brimo, yang mana aplikasi brimo tersebut ada di Handphone Saksi LUKIRIN yang rusak yang sedang dibaiki di RIAN PHON CELL;
6. Bahwa Secara pasti saat itu Saksi LUKIRIN tidak tahu siapa pelaku pencurian uang/saldo yang ada direkening Saksi LUKIRIN namun Saksi mencurigai Orang atau pihak yang diduga sebagai pelaku pencurian adalah

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berada atau bekerja di konter RIAN PHONE CELL karena dari penjelasan pihak Bank BRI bahwa saldo Saksi LUKIRIN berkurang karena adanya transaksi melalui aplikasi BRIMO dan penarikan saldo melalui aplikasi BRIMO hanya bisa menggunakan sim card atau kartu Handphone yang sudah terdaftar kecurigaan Saksi LUKIRIN adalah dari penjelasan pihak Bank BRI menerangkan bahwa aplikasi brimo dapat dioperasikan menggunakan Handphone yang lain selama kartu handphone/sim card sudah terdaftar dengan nomor rekening Saksi LUKIRIN yang artinya pelaku pencurian bisa mengambil uang di saldo rekening menggunakan sim card/kartu HP milik Saksi kemudian dioperasikan dengan handphone milik diduga pelaku sendiri atau tetap menggunakan handphone Saksi LUKIRIN yang sedang atau sudah selesai diperbaiki;

7. Bahwa Kerusakan yang ada di Handphone Saksi LUKIRIN adalah Hp tersebut tampilan layarnya kadang-kadang muncul dan kadang-kadang juga tampilannya full total berwarna hitam tombol on/off kadang aktif kadang tidak berfungsi namun bisa di Charge dan saat ditelepon dan menerima pesan masih bisa berbunyi (memberikan nada dering/nada pesan);

8. Bahwa benar saat di konter Rian Phone cell Saksi Nika Darosa mengatakan bahwa handphone tersebut harus di tinggal di Konter Rian Phone Cell sembari menunggu sparepart untuk memperbaiki handphone tersebut, setelah itu Saksi Nika Darosa membuatkan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Rian Phone Cell lalu menyerahkannya kepada Saksi LUKIRIN Selanjutnya Saksi Nika Darosa menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa selaku Teknisi di Konter Rian Phone Cell;

9. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yakni pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 terdakwa kemudian melakukan pengecekan kerusakan pada 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink yang mana saat itu dalam kondisi mati. Saat terdakwa melakukan perbaikan, handphone tersebut kemudian dapat menyala lalu terdakwa membuka handphone tersebut dan melihat aplikasi BRI Mobile dalam handphone tersebut. Seketika muncul niat terdakwa untuk membuka aplikasi BRI Mobile tersebut dan mencoba login masuk kedalam akun Rekening BRI Mobile, kemudian terdakwa menyadari bahwa Username dan Password BRI Mobile tersebut tertaut secara otomatis dengan perangkat Google Email yang berada dalam Handphone tersebut dan terdakwa kemudian dapat masuk dan mengakses BRI Mobile tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat jumlah saldo yang berada dalam Akun Rekening BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga muncul niat terdakwa untuk memindahkan saldo dalam rekening tersebut. Kemudian terdakwa melakukan top up ke Akun FLIP milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.327 (satu Juta tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) melalui Transfer ke Rekening BCA Norek: 862657444111 atas nama PT FLIPTECH dari Nomor rekening BRI : 807901006743532 a.n LUKIRIN. Setelah berhasil melakukan transfer tersebut, karena handphone milik Saksi LUKIRIN sering mati dan panas, terdakwa kemudian memindahkan akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI 2 : 869470059023726 milik terdakwa dengan cara kartu SIM yang berada di 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink terdakwa lepas dan dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI 2 : 869470059023726 milik terdakwa untuk memudahkan pemindahan Akun BRI Mobile. Kemudian terdakwa memasukkan username dan password akun BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN ke aplikasi BRI Mobile di Handphone terdakwa, setelah berhasil masuk ke dalam Akun Rekening BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN, terdakwa kemudian melepas Kartu sim dan mengembalikan kartu SIM tersebut ke Handphone semula. Uang senilai Rp. 1.000.327 (satu Juta tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) yang sebelumnya telah berhasil terdakwa pindahkan ke Akun Flip milik terdakwa kemudian terdakwa transfer ke Situs Judi Online untuk terdakwa gunakan bermain judi Online.

10. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.31 Wib terdakwa kembali melakukan Top Up uang senilai Rp. 19.000.301 (Sembilan belas Juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun Rekening BRI Mobile, dengan Nomor rekening BRI : 807901006743532 An. Lukirin ke akun Flip milik terdakwa berupa Bank BCA norek: 862741383889 An. PT FLIPTECH dan setelah berhasil, kemudian terdakwa melakukan transfer ke Rekening BRI milik terdakwa dengan Norek : 021901082860503 An JONI Senilai Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dan terdakwa gunakan kembali untuk bermain judi online. Selanjutnya sekitar pukul 19.42 Wib karena kehabisan uang terdakwa kembali melakukan Top Up senilai Rp. 16.000.301 (enam belas juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke akun Flip milik terdakwa dan langsung terdakwa transfer ke

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BRI milik terdakwa senilai Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk digunakan bermain judi;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2025 terdakwa kembali membuka akun BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN dengan tujuan untuk melihat saldo di dalam rekening tersebut dan mendapati bahwa terdapat saldo sebanyak Rp. 2.973.774 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Melihat hal tersebut terdakwa kemudian kembali melakukan Top Up ke akun Flip milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.301 (dua juta Sembilan Ratus ribu tiga ratus satu rupiah) dan langsung terdakwa transfer ke akun rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2025 terdakwa kembali membuka akun BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN dengan tujuan untuk melihat saldo di dalam rekening tersebut dan mendapati saldo sebanyak Rp. 5.609.774 (lima juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Melihat hal tersebut terdakwa kemudian kembali melakukan Top Up ke akun Flip milik terdakwa sebesar Rp. 4.900.301 (empat juta Sembilan Ratus ribu tigaa ratus satu rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang tersebut ke akun Rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer ke Situs Judi online untuk bermain judi;

13. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama saksi NOVRI melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 600.000 di agen Brilink NAJWA MART yang berada di Desa Bayat, setelah selesai melakukan transaksi, saksi NOVRI melakukan pengecekan saldo di rekening BRI milik Saksi LUKIRIN dan di ketahui sisa saldo pada rekening tersebut sebesar Rp 5.609.473,- (Lima Juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Melihat hal tersebut keesokan harinya pada tanggal 13 Juli 2025 saksi NOVRI Bersama dengan Saksi LUKIRIN melakukan pengecekan saldo kembali ke agen Brilink SALMANIA di Desa Bukit Jaya, RT. 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sebagai pembanding dan diketahui sisa saldo pada rekening tersebut sebesar Rp. 99.673.- (Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi LUKIRIN melaporkan kepada pihak bank BRI dan di ketahui bahwa telah terjadi beberapa transaksi pada rekening tersebut melalui Aplikasi BRI Mobile;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



14. Bahwa sebagaimana telah FLIP lampirkan dalam Surat dari PT. FLIP Nomor: 247/LC/VII/2025, tanggal 07 Agustus 2025, benar terdapat transaksi yang dikirimkan dari rekening Bank BRI atas nama LUKIRIN kepada Pengguna FLIP atas nama JONI pada tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp. 1.000.327 (satu juta tiga ratus dua puluh Rupiah), tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp19.000.301,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp16.000.301,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 7 Juli 2025 sejumlah Rp2.900.301,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), dan tanggal 12 Juli 2025 sejumlah Rp4.900.300,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;

15. Bahwa transaksi yang dikirimkan dari rekening BRI atas nama LUKIRIN sebesar Rp1.000.327,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Tujuh Rupiah) digunakan untuk top up saldo Dutamoney oleh pengguna FLIP atas nama JONI yang selanjutnya dana tersebut dialirkan untuk transaksi lain berupa memberli pulsa dan melakukan Top Up akun E-Wallet DANA. Sedangkan untk transaksi tanggal 25 Juni 2025 sejumlah Rp19.000.301,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp16.000.301,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 7 Juli 2025 sejumlah Rp2.900.301,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), dan tanggal 12 Juli 2025 sejumlah Rp4.900.300,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah) dana tersebut digunakan untuk mengirimkan dana kepada rekening Bank BRI atas nama JONI dengan nomor rekening 021901082860503;

16. Bahwa berdasarkan pengecekan oleh FLIP terdapat transaksi transfer dana yang dilakukan oleh pengguna. FLIP atas nama JONI yang berasal dari uang yang di Top Up dari Bank BRI atas nama LUKIRIN;

17. Bahwa ahli dalam pendapatnya dalam BAP yang dibacakan Penuntut Umum menyampaikan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perbuatan yang dilarang sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

18. Bahwa Pasal 30 ayat (3) UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan" sehingga berdasarkan penjelasan di atas, Ahli berpendapat bahwa perbuatan terlapor/ Terdakwa dalam kronologis di atas telah memenuhi unsur-unsur Pasal 30 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 32 Ayat (2) UU ITE.

19. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi LUKIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 43.801.531,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);

20. Bahwa terdakwa tidak memiliki hak apapun dalam mengakses Akun Rekening BRImo/ BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN;

21. Bahwa Saksi- Saksi dan Terdakwa mengenali dan membanarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

Pertama : Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas dimana Terdakwa mempergunakan sarana sistem elektronika berupa Handphone milik Saksi LUKIRIN dengan tanpa kewenangan mengakses dan menggunakan akun Brimo milik Saksi LUKIRIN untuk mengakses Rekening

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI saksi LUKIRIN kemudian mengambil uang didalam rekening tersebut dengan mentransfer baik scara langsung atau menggunakan aplikasi FLIP ke rekening Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi LUKIRIN;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang lebih tepat untuk dikualifisir menurut unsur- unsur sifat melawan hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

1. **Ad. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setiap orang adalah Subjek hukum dari tindak pidana, baik orang atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum atau koporasi/ badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **JONI Bin ARIFIN (Aim)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuhtinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah di kehendaki, disadari dan di insyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya dan secara tanpa hak atau melawan hukum sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang/ benda bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada Tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan. Foto, elektronik (elektronik mall) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Bahwa dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan : Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 secara berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Juli 2025, bertempat di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perbuatan mengakses Sistem Elektronik milik Orang lain dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Saksi LUKIRIN serta mengambil uang di rekening milik saksi LUKIRIN ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu Pada tanggal 25 Juni 2025 sekitar jam 14.00 Wib Saksi LUKIRIN dengan Saksi NOVRI mengantarkan Handphone Saksi LUKIRIN ke konter RIAN PHONE CELL yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya KM. 18 Simpang Geligir, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau untuk di perbaiki dan atas permintaan pihak konter tersebut untuk Handphone ditinggal untuk dicek apa kerusakan dari Hndaphone tersebut dan pihak konter meminta password Handphone Saksi LUKIRIN tersebut, Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Skj 15.30 Wib Saksi NOVRI berangkat menuju agen BRILink Najwa Mart yang beralamatkan di UPT Bayat, Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau untuk menarik uang dan mengecek sisa saldo yang berada di rekening Saksi LUKIRIN tersebut, Ketika Saksi NOVRI sampai dirumah, memberitahukan ke Saksi LUKIRIN bahwa yang saldo di rekening sisa sebesar Rp. Rp 5.609.473, Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 Skj 09.00 Saksi LUKIRIN bersama Saksi NOVRI berangkat menuju agen BRILink Salmania yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya, Rt 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau untuk mengecek Kembali sisa saldo yang ada di Tabungan Rekening milik Saksi LUKIRIN tersebut dan setelah dilakukan pengecekan Saldo tersebut saldonya berkurang lagi dan tersisa Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Kemudian Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 Skj 09.00 Wib Saksi LUKIRIN pergi kekantor BRI Unit Nanga Bulik untuk mencetak rekening koran untuk mengetahui transaksi yang terjadi di rekening Saksi LUKIRIN tersebut, dan pihak Bank BRI menyampaikan bahwa transaksi tersebut dilakukan melalual aplikasi Brimo milik Saksi LUKIRIN dengan nomor rekening 8079-01-0067-4353-2 atas nama LUKIRIN dengan tujuan transaksi ke Aplikasi Flip, yang mana aplikasi Brimo tersebut terdaftar dengan menggunakan sim card atau no

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp yang terpasang di Handphone yang rusak dan sedang Saksi LUKIRIN perbaiki di Konter RIAN Phone Cell;

Bahwa Peristiwa pencurian uang tersebut terjadi pada periode bulan juni 2025 di tanggal 26 Juni 2025 dan periode bulan Juli 2025 di tanggal 7 Juli 2025 dan 12 Juli di konter RIAN PHONE CELL yang beralamatkan di Desa Bukit Jaya KM. 18, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan bukti Saksi LUKIRIN memperbaiki handphone Saksi LUKIRIN di Rian Phone Cell berupa 1 (satu) lembar nota service dari RIAN PHONE CELL yang ditanda tangani oleh Sdri. NIKA pada tanggal 25 Juni 2025 dengan disaksikan oleh istri saksi LUKIRIN atas nama NOVRI VALENTIN, Sepengetahuan Saksi LUKIRIN dan saksi NOVRI yang bekerja disitu ada 1 (satu) orang laki-laki sebagai teknisi dan 2 (dua) orang Perempuan dibagian Kasir salah satunya bernama Sdri. NIKA, sedangkan untuk pemilik Rian Phone Cell bernama Sdr. IRMAN;

Bahwa Saksi LUKIRIN mengetahui saldo Saksi berkurang berawal pada tanggal 12 Juli 2025 istri Saksi atas nama Sdri. NOVRI melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 600.000 di agen Brilink NAJWA MART yang berada di Desa Bayat kemudian selesai melakukan transaksi istri Saksi LUKIRIN melakukan pengecekan saldo direkening BRI Saksi LUKIRIN dengan nomor rekening 8079 0100 6743 532 atas nama LUKIRIN diketahui saldo sebesar Rp 5.609.473, yang artinya saldo Saksi LUKIRIN berkurang tanpa sepengetahuan Saksi LUKIRIN dan istri, dan untuk memastikkannya pada tanggal 13 Juli 2025 Saksi LUKIRIN dan Saksi NOVRI mengecek lagi ke agen Brilink SALMANIA di Desa Bukit Jaya, RT. 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sebagai pembanding dan diketahui sisa saldo Rp. 99.673, yang mana sebelumnya sudah di potong biaya admin karena Saksi LUKIRIN sudah mengecek melalui Bank Syariah Indonesia selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut Saksi LUKIRIN melaporkan kepada pihak bank Bri dan pihak Bri menjelaskan berdasarkan data transaksi di rekening koran Bank BRI Nomor Rekening: 807901006743532 a.n LUKIRIN bahwa uang Saksi LUKIRIN berkurang ditarik atau diambil melalui transaksi menggunakan aplikasi Brimo, yang mana aplikasi brimo tersebut ada di Handphone Saksi LUKIRIN yang rusak yang sedang dibaiki di RIAN PHON CELL;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi LUKIRIN tidak tahu siapa pelaku pencurian uang/saldo yang ada direkening Saksi LUKIRIN namun Saksi mencurigai Orang atau pihak yang diduga sebagai pelaku pencurian adalah orang yang berada atau bekerja di konter RIAN PHONE CELL karena dari

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pihak Bank BRI bahwa saldo Saksi LUKIRIN berkurang karena adanya transaksi melalui aplikasi BRIMO dan penarikan saldo melalui aplikasi BRIMO hanya bisa menggunakan sim card atau kartu Handphone yang sudah terdaftar kecurigaan Saksi LUKIRIN adalah dari penjelasan pihak Bank BRI menerangkan bahwa aplikasi brimo dapat dioperasikan menggunakan Handphone yang lain selama kartu handphone/sim card sudah terdaftar dengan nomor rekening Saksi LUKIRIN yang artinya pelaku pencurian bisa mengambil uang di saldo rekening menggunakan sim card/kartu HP milik Saksi kemudian dioperasikan dengan handphone milik diduga pelaku sendiri atau tetap menggunakan handphone Saksi LUKIRIN yang sedang atau sudah selesai diperbaiki;

Menimbang, bahwa Kerusakan yang ada di Handphone Saksi LUKIRIN adalah Hp tersebut tampilan layarnya kadang-kadang muncul dan kadang-kadang juga tampilannya full total berwarna hitam tombol on/off kadang aktif kadang tidak berfungsi namun bisa di Charge dan saat ditelepon dan menerima pesan masih bisa berbunyi (memberikan nada dering/nada pesan) dan saat di konter Rian Phone cell Saksi Nika Darosa mengatakan bahwa handphone tersebut harus di tinggal di Konter Rian Phone Cell sembari menunggu sparepart untuk memperbaiki handphone tersebut, setelah itu Saksi Nika Darosa membuatkan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Rian Phone Cell lalu menyerahkannya kepada Saksi LUKIRIN Selanjutnya Saksi Nika Darosa menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa selaku Teknisi di Konter Rian Phone Cell;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yakni pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Terdakwa kemudian melakukan pengecekan kerusakan pada 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink yang mana saat itu dalam kondisi mati. Saat terdakwa melakukan perbaikan, handphone tersebut kemudian dapat menyala lalu terdakwa membuka handphone tersebut dan melihat aplikasi BRI Mobile dalam handphone tersebut. Seketika muncul niat terdakwa untuk membuka aplikasi BRI Mobile tersebut dan mencoba login masuk kedalam akun Rekening BRI Mobile, kemudian terdakwa menyadari bahwa Username dan Password BRI Mobile tersebut tertaut secara otomatis dengan perangkat Google Email yang berada dalam Handphone tersebut dan terdakwa kemudian dapat masuk dan mengakses BRI Mobile tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat jumlah saldo yang berada dalam Akun Rekening BRI Mobile kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga muncul niat terdakwa untuk memindahkan saldo dalam

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut. Kemudian terdakwa melakukan top up ke Akun FLIP milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.327 (satu Juta tiga ratus dua puluh Rupiah) melalui Transfer ke Rekening BCA Norek: 862657444111 atas nama PT FLIPTech dari Nomor rekening BRI : 807901006743532 a.n LUKIRIN. Setelah berhasil melakukan transfer tersebut, karena handphone milik Saksi LUKIRIN sering mati dan panas, terdakwa kemudian memindahkan akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI 2 : 869470059023726 milik terdakwa dengan cara kartu SIM yang berada di 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink terdakwa lepas dan dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI 2 : 869470059023726 milik terdakwa untuk memudahkan pemindahan Akun BRI Mobile. Kemudian terdakwa memasukkan username dan password akun BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN ke aplikasi BRI Mobile di Handphone terdakwa, setelah berhasil masuk ke dalam Akun Rekening BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN, terdakwa kemudian melepas Kartu sim dan mengembalikan kartu SIM tersebut ke Handphone semula. Uang senilai Rp. 1.000.327 (satu Juta tiga ratus dua puluh Rupiah) yang sebelumnya telah berhasil terdakwa pindahkan ke Akun Flip milik terdakwa kemudian terdakwa transfer ke Situs Judi Online untuk terdakwa gunakan bermain judi Online.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.31 Wib terdakwa kembali melakukan Top Up uang senilai Rp. 19.000.301 (Sembilan belas Juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun Rekening BRI Mobile, dengan Nomor rekening BRI : 807901006743532 An. Lukirin ke akun Flip milik terdakwa berupa Bank BCA norek: 862741383889 An. PT FLIPTech dan setelah berhasil, kemudian terdakwa melakukan transfer ke Rekening BRI milik terdakwa dengan Norek : 021901082860503 An JONI Senilai Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) dan terdakwa gunakan kembali untuk bermain judi online. Selanjutnya sekitar pukul 19.42 Wib karena kehabisan uang terdakwa kembali melakukan Top Up senilai Rp. 16.000.301 (enam belas juta tiga ratus satu Rupiah) dari Akun BRI Mobile milik Saksi Lukirin anak dari Umbung ke akun Flip milik terdakwa dan langsung terdakwa transfer ke rekening BRI milik terdakwa senilai Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk digunakan bermain judi, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2025 terdakwa kembali membuka akun BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN dengan tujuan untuk melihat saldo di dalam rekening tersebut dan mendapati bahwa terdapat saldo sebanyak Rp. 2.973.774 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat hal tersebut terdakwa kemudian kembali melakukan Top Up ke akun Flip milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.301 (dua juta Sembilan Ratus ribu tiga ratus satu rupiah) dan langsung terdakwa transfer ke akun rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2025 terdakwa kembali membuka akun BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN dengan tujuan untuk melihat saldo di dalam rekening tersebut dan mendapati saldo sebanyak Rp. 5.609.774 (lima juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Melihat hal tersebut terdakwa kemudian kembali melakukan Top Up ke akun Flip milik terdakwa sebesar Rp. 4.900.301 (empat juta Sembilan Ratus ribu tiga ratus satu rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang tersebut ke akun Rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer ke Situs Judi online untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama saksi NOVRI melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 600.000 di agen Brilink NAJWA MART yang berada di Desa Bayat, setelah selesai melakukan transaksi, saksi NOVRI melakukan pengecekan saldo di rekening BRI milik Saksi LUKIRIN dan di ketahui sisa saldo pada rekening tersebut sebesar Rp 5.609.473,- (Lima Juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Melihat hal tersebut keesokan harinya pada tanggal 13 Juli 2025 saksi NOVRI Bersama dengan Saksi LUKIRIN melakukan pengecekan saldo kembali ke agen Brilink SALMANIA di Desa Bukit Jaya, RT. 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sebagai pibanding dan diketahui sisa saldo pada rekening tersebut sebesar Rp. 99.673,- (Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi LUKIRIN melaporkan kepada pihak bank BRI dan di ketahui bahwa telah terjadi beberapa transaksi pada rekening tersebut melalui Aplikasi BRI Mobile;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah FLIP lampirkan dalam Surat dari PT. FLIP Nomor: 247/LC/VII/2025, tanggal 07 Agustus 2025, benar terdapat transaksi yang dikirimkan dari rekening Bank BRI atas nama LUKIRIN kepada Pengguna FLIP atas nama JONI pada tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp. 1.000.327 (satu juta tiga ratus dua puluh Rupiah), tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp19.000.301,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp16.000.301,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 7 Juli 2025 sejumlah Rp2.900.301,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), dan tanggal 12 Juli 2025 sejumlah

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.900.300,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan hal tersebut telah dibenarkan dan diterangkan oleh Saksi DEA NIDYA selaku Fraud Operation Lead di PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi atau FLIP ;

Menimbang, bahwa transaksi yang dikirimkan dari rekening BRI atas nama LUKIRIN sebesar Rp1.000.327,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Tujuh Rupiah) digunakan untuk top up saldo Dutamoney oleh pengguna FLIP atas nama JONI yang selanjutnya dana tersebut dialirkan untuk transaksi lain berupa memberli pulsa dan melakukan Top Up akun E-Wallet DANA. Sedangkan untk transaksi tanggal 25 Juni 2025 sejumlah Rp19.000.301,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 26 Juni 2025 sejumlah Rp16.000.301,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Satu Rupiah), tanggal 7 Juli 2025 sejumlah Rp2.900.301,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), dan tanggal 12 Juli 2025 sejumlah Rp4.900.300,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah) dana tersebut digunakan untuk mengirimkan dana kepada rekening Bank BRI atas nama JONI dengan nomor rekening 021901082860503, berdasarkan pengecekan oleh FLIP terdapat transaksi transfer dana yang dilakukan oleh pengguna. FLIP atas nama JONI yang berasal dari uang yang di Top Up dari Bank BRI atas nama LUKIRIN;

Menimbang, bahwa ahli dalam pendapatnya dalam BAP yang dibacakan Penuntut Umum menyampaikan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perbuatan yang dilarang sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan Terdakwa tidak memiliki hak apapun dalam mengakses Akun Rekening BRImo/ BRI Mobile milik Saksi LUKIRIN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi LUKIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 43.801.531,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan penjatuan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 807901006743532 An. LUKIRIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Rian Phonecell.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink;

Karena telah disita dari Saksi Korban LUKIRIN Anak dari UMBUNG dan merupakan milik dari Saksi Korban LUKIRIN Anak dari UMBUNG maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI2 : 869470059023726;

Karena sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka lebih tepat agar barang bukti berupa Handphone tersebut dirampas untuk Negara:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak ada mengganti kerugian Saksi korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI Bin ARIFIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mengakses system elektronik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik**, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp,100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
0. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 807901006743532 An. LUKIRIN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Rian Phonecell.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 6 Pro warna Pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban LUKIRIN Anak dari UMBUNG ;

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869470059023734 IMEI2 : 869470059023726;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., Herjuna Praba Wisesa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Jovanka Aini Azhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Herjuna Praba Wisesa, S.H

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44